



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Marta Ienzi	Presidente
Filomena Albano	Giudice
Maria Teresa Moretti	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42513/2023, vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 12 dicembre 1965

E

Parte_2 , nata a Roma il 30 dicembre 1971

entrambi con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MADAIO

-ricorrenti -

NONCHÉ

con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 *Parte_2* chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.

Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 (decreto di omologa del 29.11.2020 del Tribunale di Roma) e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.

I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:

"1. la casa familiare sita a Roma, in Via di Porta Maggiore n. 38, resta nella disponibilità al Sig. Parte_1 con quanto in essa contenuto;

2. la Sig.ra Parte_2 si impegna a corrispondere a titolo di Assegno Divorzile al Sig. Parte_1, la somma mensile di euro 200,00, a decorrere dal Provvedimento giudiziario di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con adeguamento agli Indici ISTAT di anno in anno. L'assegno divorzile è stato concordato alla luce delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione relativa alla separazione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, come previsto dall'art. 5 comma 6 delle Legge 898/1970, essendo altresì pacifico che il beneficiario, ha dopo la separazione convissuto con il figlio."

Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/03/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42513/2023 R.G.A.C.:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torri in Sabina (RI) in data 18 marzo 1995 tra Parte_1 nato a Roma il 12 dicembre 1965 e Parte_2, nata a Roma il 30 dicembre 1971, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torri in Sabina (RI) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 *septies* comma 2 disp. att.
c.p.c.

Roma, 7 giugno 2024

Il Giudice estensore

Maria Teresa Moretti

Il Presidente

Marta Ienzi